

1503617-08.2018.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos Costa Pessoa Martins

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/01/2022

... as drogas apreendidas destinavam-se ao tráfico, visando o consumo de terceiros, nos termos do parágrafo 2º, do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Sobre o tema:

CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA - Tóxico - Tráfico - Configuração. Considerando-se a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, o local em que se desenvolveu a ação criminosa, pode-se ter a certeza de que o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

2ª Vara Criminal

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande-SP - cep 11705-090

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1503617-08.2018.8.26.0536 - lauda 1
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503617-08.2018.8.26.0536 - Ordem nº 2018/003676

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2087688/2018 - 02º D.P. PRAIA GRANDE, 2095/18/412 - 02º D.P. PRAIA GRANDE, 2087688 - 02º D.P. PRAIA GRANDE, 2095/18/412 - 02º D.P. PRAIA GRANDE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VITOR RAMALHO DE SOUZA

Vistos.

VITOR RAMALHO DE SOUZA, qualificado nos autos a fl. 05, foi denunciado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, segundo a inicial acusatória, no dia 25 de outubro de 2018, por volta das 09 horas e 55 minutos, na Avenida Pedro Américo, na altura do numeral 2271, Trevo, nesta cidade e Comarca de Praia Grande, trazia consigo, tinha em depósito e guardava, para o consumo de terceiros, drogas consistentes em 102 (cento e duas) porções de cocaína e em 18 (dezoito) porções de Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida por maconha, consoante o auto de exibição e apreensão de fls. 10 e conforme laudo toxicológico de fls. 60/62, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Adotado o rito ordinário, a denúncia foi recebida em 29 de outubro de 2021 (fls. 43/48), o réu foi citado (fls. 87/89) e apresentou resposta à acusação (fls. 92/98).

Durante a instrução, uma testemunha arrolada na denúncia e uma testemunha do juízo foram ouvidas (fls. 153/154 e 190/191).

Em sede de memoriais, o Ministério Público requereu o reconhecimento da prática do ilícito penal e a inimizabilidade do réu, sua absolvição imprópria, nos termos do artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, com a aplicação de medida de segurança consistente em internação, pelo prazo mínimo de doze meses (fls. 219/226). A Defesa requereu a absolvição própria do acusado, com fundamento no artigo 386, inciso V ou VII, do Código de Processo Penal ou, subsidiariamente, a sua absolvição imprópria com a imposição de tratamento ambulatorial.

É o relatório.
FUNDAMENTO e DECIDO.

É caso de absolvição imprópria do acusado.

A materialidade do delito encontra-se demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 07/09), auto de exibição e apreensão (fls. 10), auto de constatação preliminar (fls. 11) e pelo laudo de exame químico toxicológico (fls. 60/62), bem como pelas provas orais colhidas.

A autoria e a intenção de traficância, por sua vez, também restaram configuradas nos autos.

O policial militar Alexandre Hugo dos Santos, em juízo (fls. 153/154), disse que o local é conhecido pela traficância, razão pela qual é feito patrulhamento. Afirmou que verificaram o agente escondido em um veículo estacionado, assim, fizeram a sua abordagem e logo constataram a existência de uma sacola abaixo do banco em que estava o réu, sendo que em seu interior tinham as porções de cocaína e maconha embaladas para venda. O réu a princípio negou o crime, mas acabou por confessar posteriormente. Não conhecia o agente antes dos fatos.

Jailma Pereira Ramalhos, mãe e curadora do acusado, em juízo (fls. 190/191), disse que no dia dos fatos deixou o acusado com seu irmão, que acabou dormindo e permitiu a saída do réu da sua residência. Soube por seu outro filho da prisão do acusado. Relatou que mora em região em que existe a prática da traficância, mas o réu não tem contato com tais pessoas. Sobre o dia dos fatos, apenas sabe que estava chovendo e que seu filho saiu de casa, sendo que há um carro velho estacionado próximo a sua casa. Seu filho relatou que entrou no veículo e que havia outros rapazes no local, os quais saíram ao ver a polícia. Não sabe se ele usa drogas, consignando que às vezes ele sai de casa, mas isso é raro. Seu filho tem o hábito de repetir e fazer o que lhe pedem. Não acompanhou o interrogatório dele na delegacia de polícia.

O interrogatório do réu, em juízo, ficou prejudicado pela sua deficiência de comunicação (fls. 190/191); todavia, na delegacia houve a confissão integral dos fatos (fls. 05).

A prova é suficiente para comprovar a autoria delitiva, pois os policiais apresentaram versões uníssonas e coerentes, informando que chegaram ao local e encontraram o acusado no interior de um veículo em via pública, onde também localizadas as drogas individualmente embaladas para a espúria mercancia, valendo consignar que os relatos mantiveram-se harmônicos, certos e seguros em ambas as fases da persecução penal, não havendo qualquer discrepância significativa que pudesse infirmar a veracidade das declarações. Ressalte-se, ainda, que estas se encontram em total harmonia com o inquérito policial e que os guardas sequer conheciam anteriormente o acusado, não havendo qualquer elemento probatório que demonstre a intenção deliberada destes em prejudicá-lo.

Registre-se o seguinte julgado:

PROVA CRIMINAL - Depoimento de policial - Validade - Credibilidade enquanto não apresentada razão concreta de suspeição - Segurança nas versões apresentadas - Recurso parcialmente provido para outro fim. Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador. (Ap. Criminal n. 185.484-3 - São Paulo - 6ª Câmara Criminal - Relator: Djalma Lofrano - 22.06.95 - V.U.) (grifei).

Ademais, a quantidade e variedade de drogas apreendidas, bem como o modo como estavam acondicionadas, são indicativos suficientes para concluir-se que as drogas apreendidas destinavam-se ao tráfico, visando o consumo de terceiros, nos termos do parágrafo 2º, do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Sobre o tema:

CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA - Tóxico - Tráfico - Configuração. Considerando-se a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, o local em que se desenvolveu a ação criminosa, pode-se ter a certeza de que o tóxico destina-se ao tráfico criminoso, à luz do artigo 37 da Lei Antitóxico. (Apelação Criminal n. 210.111-3 - São Paulo - 4ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 25.03.97 - V. U.)

“A apreensão de grande quantidade de entorpecente em poder do agente, além da circunstância de estar ela separada em quantidades diferentes, leva à segura conclusão de que a mesma se destina a comércio, e não a uso próprio” (TACRIM-SP AC 223.693 Rel. Manoel Carlos JUTACRIM 63/240).

Assim, incabíveis as teses de absolvição por falta de provas.

O incidente de insanidade mental datado de 04 de dezembro de 2020, utilizado a título de prova emprestada proveniente dos autos nº 0011474-31.2019.8.26.0477 de origem do Juizado Especial Criminal desta Comarca, no entanto, apresentou laudo conclusivo no sentido de que o réu, em razão de seu desenvolvimento intelectual comprometido era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito da ação praticada (fls. 200/205), o que aliado à documentação de fls. 140/142, cujo relatório médico indica ser o agente portador de esquizofrenia e incapaz para os atos da vida civil, recomendando-se sua interdição, faz-se concluir que era inimputável ao tempo de ação.

Assim, de rigor a sua absolvição imprópria e a subsequente decretação de sua internação.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, reconhecido que o acusado praticou o ilícito que lhe foi imputado e, também, que se trata de inimputável, ABSOLVO IMPROPRIAMENTE VITOR RAMALHO DE SOUZA, com fundamento no artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, e, com fundamento nos artigos 96, inciso I e 97 do Código Penal, e, ainda, declaro a sua inimputabilidade e imponho-lhe MEDIDA DE SEGURANÇA, consistente em internação, a ser executada perante entidade a ser designada pelo Juízo da Execução, por prazo não inferior a 01 ano.

A medida de segurança imposta perdurará enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação de periculosidade do réu, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 97 do Código Penal.

A perícia médica realizar-se-á ao termo do prazo mínimo fixado nesta decisão e deverá ser repetida de ano em ano, ou a qualquer tempo, se o determinar o Juízo da Execução Penal, nos termos do parágrafo 2º do artigo 97 do Código Penal.

Finalmente, observo que poderá o Juiz da Execução Penal determinar a internação do réu em Hospital de Custódia e tratamento psiquiátrico ou, à falta, em outro estabelecimento adequado.

O réu poderá recorrer em liberdade, visto que permaneceu solto durante o processo e por não haver necessidade de sua custódia cautelar.

Autorizo a destruição dos entorpecentes que eventualmente tenham sido guardados para novos exames, oficiando-se para tanto e guardando-se porções para eventual contraprova.

Determino a perda dos bens e valores apreendidos em favor da União.

Transitada em julgado esta sentença, oficie-se ao IIRGD e ao Tribunal Regional Eleitoral comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, acompanhada de fotocópia da presente decisão, para cumprimento do quanto estatuído pelo artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Custas na forma da Lei.

P.R.I.

Praia Grande, 12 de janeiro de 2022.

Antonio Carlos Martins
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA